

اختبار عقد الإيجار ①

الزمن: ساعتين

الطالب:

السؤال الأول: صح وخطأ (ضع علامة (✓) أو (x))

1 عقد الإيجار هو عقد يلتزم فيه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم.

خطأ

صح

2 الأصل في عقد الإيجار أنه عقد شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة الرسمية.

خطأ

صح

3 إذا أغفل المتعاقدان تحديد الأجرة في العقد، يبطل العقد لانتهاء ركن المحل.

خطأ

صح

4 يعتبر عقد الإيجار من أعمال التصرف بالنسبة للمؤجر، لذلك تشترط فيه أهلية التصرف دائماً.

خطأ

صح

5

يجوز أن يكون محل الإيجار شيئاً مستقبلاً، بشرط أن يكون محتمل الوجود.

صح

خطأ

6

لا يجوز تأجير الأشياء القابلة للاستهلاك (كالنقود والمأكولات) إلا إذا كان الغرض منها العرض لا الاستهلاك.

صح

خطأ

7

إذا سكت المتعاقدان عن تحديد مدة الإيجار، يعتبر الإيجار مؤبداً.

صح

خطأ

8

التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة يشمل الترميمات الضرورية والترميمات التأجيرية (البسيطة) معاً.

صح

خطأ

9

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار يؤدي إلى انفساخ العقد من تلقاء نفسه.

صح

خطأ

10

لا يضمن المؤجر للمستأجر إلا التعرض القانوني الصادر من الغير، أما التعرض المادي من الغير فلا يضمنه.

صح

خطأ

11

يجوز للمستأجر أن يحدث تغييرات جوهرية في العين المؤجرة بدون إذن المؤجر طالما أنها تزيد من قيمة العين.

صح

خطأ

12

المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ

عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

خطأ

صح

13 في القانون المدني، الأصل أن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

خطأ

صح

14 دين الأجرة يتقادم بمرور خمس عشرة سنة كباقي الحقوق المدنية.

خطأ

صح

15 إذا قام المؤجر ببيع العين المؤجرة، يفسخ عقد الإيجار فوراً ولا ينتقل إلى المالك الجديد.

خطأ

صح

16 التزام المؤجر بالتسليم يشمل تسليم العين المؤجرة وملحقاتها (مفاتيح، غرف خدمات، إلخ).

خطأ

صح

17 يجوز أن تكون الأجرة في عقد الإيجار مقدمة أخرى غير النقود (مثل القيام بعمل).

خطأ

صح

18 الترميمات الضرورية لحفظ العين من الهلاك تقع على عاتق المستأجر.

خطأ

صح

19

إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة، يفضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش.

خطأ

صح

20

ينتهي الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر كقاعدة عامة في القانون المدني.

خطأ

صح

السؤال الثاني: أسئلة الاختيار من متعدد

1

عقد الإيجار من عقود:

المعاوضة ☐التبرع ☐الفورية ☐العينية ☐

2

إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة، أو عقد لمدة غير معينة، فإنه:

ينعقد لمدة 59 سنة ☐يبطل العقد ☐

ينعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة
(المادة 563 مدني) ☐

3

أهلية "التأجير" تتطلب في الأصل توافر:

أهلية التصرف الكاملة ☐أهلية الإدارة ☐لا تشترط أهلية ☐سن السابعة ☐

4

الترميمات التأجيرية (البسيطة) التي يقتضيها العرف تقع على عاتق:

المستأجر ☐المؤجر ☐

☐ مناصفة بينهما

5 إذا هلك العين المؤجرة هلاكاً جزئياً أثناء العقد وبشكل يؤثر على الانتفاع، يحق للمستأجر:

☐ طلب إنقاص الأجرة فقط

☐ طلب الفسخ فقط

☐ طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى

6 يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الشخصي:

☐ القانوني فقط

☐ المادي فقط

☐ المادي والقانوني معاً

7 لكي يضمن المؤجر العيب الخفي في العين، يشترط أن يكون العيب:

☐ مؤثراً وخفياً وغير معلوم للمستأجر

☐ معلوماً للمستأجر وقت العقد

☐ بسيطاً يمكن التغاضي عنه

8 مكان الوفاء بالأجرة (إذا لم يوجد اتفاق) هو:

☐ موطن المستأجر

☐ موطن المؤجر

☐ مكان العين المؤجرة

9 مدة تقادم دين الأجرة هي:

☐ 5 سنوات

☐ 3 سنوات

☐ 15 سنة

10

للمؤجر حق امتياز (حق حبس) ضماناً للأجرة على:

☐ المنقولات الموجودة في العين المؤجرة

☐ العقار ذاته

☐ راتب المستأجر

11

الاستثناء الذي يجيز بيع "المتجر" (الجدك) والتجاوز عن شرط منع التنازل عن الإيجار يتطلب:

☐ عدم لحوق ضرر بالمؤجر

☐ وجود ضرورة ملجئة

☐ كل ما سبق

☐ تقديم ضمان كاف

12

إذا انتهت مدة الإيجار وبقي المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون اعتراضه، يعتبر ذلك:

☐ غصباً للعين

☐ تجديداً ضمنياً للعقد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة

☐ تجديداً للعقد لمدة سنة واحدة

13

التزام المستأجر برد العين المؤجرة يكون:

☐ عند طلب المؤجر في أي وقت

☐ عند انتهاء العقد

☐ بعد مرور سنة من انتهاء العقد

14

إذا أحدث المستأجر بناءً أو غراساً في العين المؤجرة دون إذن المؤجر، يجوز للمؤجر:

☐ طلب إزالته مع التعويض أو استبقائه بقيمته مستحق الإزالة

☐ تملكه مجاناً

☐ ليس له حق الاعتراض

15 المسؤولية عن حريق العين المؤجرة هي مسؤولية:

☐ تقصيرية تتطلب إثبات الخطأ

☐ عقدية تفترض خطأ المستأجر

☐ تضامنية بين الجيران

16 يجوز للمستأجر وضع أجهزة حديثة (دش، تليفون) في العين المؤجرة:

☐ بشرط ألا تهدد سلامة العقار وأن يتحمل النفقات

☐ بشرط موافقة المؤجر الكتابية

☐ لا يجوز مطلقاً

17 إذا باع المالك العقار المؤجر بعقد "ثابت التاريخ" وسابق على البيع، فإن الإيجار:

☐ يسري في حق المشتري الجديد

☐ ينفسخ فوراً

☐ يصبح موقوفاً على إجازة المشتري

18 الجزاء المترتب على إخلال المؤجر بالتزام التسليم هو:

☐ الفسخ

☐ التنفيذ العيني الجبري

☐ جميع ما سبق جائز حسب الأحوال

☐ إنقاص الأجرة

19 إذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها تعريض صحة المستأجر لخطر جسيم، جاز للمستأجر:

☐ طلب التعويض فقط

☐ طلب الفسخ ولو كان قد نزل عن هذا الحق مسبقاً

☐ إصلاها على نفقة المؤجر فقط

الأشياء المعنوية (كحق المؤلف والاسم التجاري):

20

☐ يجوز تأجيرها لاستغلالها

☐ لا يجوز تأجيرها

☐ تباع فقط ولا تؤجر

السؤال الثالث: الأسئلة المقالية

1 عرّف عقد الإيجار وفقاً للقانون المدني، ثم اذكر خصائصه الأربعة الأساسية.

2 تكلم عن شرط "المدة" في عقد الإيجار، وكيف يتم تحديدها إذا أغفل المتعاقدان ذكرها (مع الإشارة للمادة 563 مدني).

3 اشرح مضمون التزام المؤجر بـ "تسليم العين المؤجرة"، وما هي الحالة التي يجب أن تسلم عليها العين؟

4

ميز بين "الترميمات الضرورية" و "الترميمات التأجيرية"، موضحاً على عاتق من يقع كل منها.

5

ما هو الحكم القانوني إذا امتنع المؤجر عن القيام بالترميمات الضرورية اللازمة لحفظ العين؟

6

تحدث عن التزام المؤجر بضمان "التعرض الشخصي" (المادي والقانوني).

7

ما هي شروط ضمان المؤجر لتعرض الغير القانوني (الاستحقاق)؟

8

اذكر شروط قيام مسؤولية المؤجر عن "العيوب الخفية" في العين المؤجرة.

9

ما هو الجزاء المترتب على ثبوت العيب الخفي في العين المؤجرة؟

10

تكلم عن التزام المستأجر بدفع الأجرة (الميعاد، والمكان، وطريقة الإثبات).

11

اشرح "حق الامتياز" المقرر للمؤجر على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ضماناً للأجرة.

12

ما هو مدى التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة "بحسب ما أعدت له"؟

13

هل يجوز للمستأجر إحداث تغييرات في العين المؤجرة (هدم، بناء)؟ وما حكم ذلك إذا تم بدون إذن؟

14

ناقش مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة، وكيف يمكنه دفع هذه المسؤولية؟

15

وضح أحكام "التجديد الضمني" لعقد الإيجار (شروطه وآثاره).

16

ما الفرق بين "التنازل عن الإيجار" و "الإيجار من الباطن" من حيث العلاقة بين الأطراف؟

17

متى يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار رغم وجود "الشرط المانع" في العقد؟ (حالة بيع المتجر/المصنع).

18

ما أثر انتقال ملكية العين المؤجرة (بيع العقار) على عقد الإيجار القائم؟

19

كيف ينتهي عقد الإيجار؟ وهل ينتهي بموت أحد المتعاقدين؟

20

تكلم عن التزام المستأجر بـ "رد العين المؤجرة" والحالة التي يجب ردها عليها.

3	2	1	السؤال الأول: صح وخطأ (20)
x	x	✓	
7	6	5	4
x	✓	✓	x
11	10	9	8
x	x	✓	x
15	14	13	12
x	x	✓	✓
19	18	17	16
✓	x	✓	✓
2	1	السؤال الثاني: الاختيار من متعدد (20)	20
ينعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة (المادة 563 مدني)	المعاوضة		x
6	5	4	3
المادي والقانوني معاً	طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى	المستأجر	أهلية الإدارة

10	9	8	7
المنقولات الموجودة في العين المؤجرة	5 سنوات	مكان العين المؤجرة	مؤثراً وخفياً وغير معلوم للمستأجر
14	13	12	11
طلب إزالته مع التعويض أو استبقائه بقيمته مستحق الإزالة	عند انتهاء العقد	تجديداً ضمناً للعقد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة	كل ما سبق
18	17	16	15
جميع ما سبق جائز حسب الأحوال	يسري في حق المشتري الجديد	بشرط ألا تهدد سلامة العقار وأن يتحمل النفقات	عقدية تفترض خطأ المستأجر
1	السؤال الثالث: الأسئلة المقالية (20)		20
التعريف: عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم. الخصائص: 1. رضائي. 2. ملزم للجانبيين. 3. معاوضة. 4. وارد على المنفعة.			19
			يجوز تأجيرها لاستغلالها
			طلب الفسخ ولو كان قد نزل عن هذا الحق مسبقاً

2	المدة ركن جوهري. إذا لم يتفق عليها، أو عقد لمدة غير معينة، تحدد مدة الإيجار وفقاً للمادة 563 مدني بالفترة المعينة لدفع الأجرة (شهرية، سنوية، إلخ)، ويحق لأي طرف إنهاؤه بالتنبيه في الميعاد المحدد قانوناً.
3	المضمون: التمكين الفعلي للمستأجر من وضع يده على العين وملحقاتها (تسليم حكمي أو مادي). الحالة: يجب تسليم العين في حالة تصلح معها للانتفاع المتفق عليه أو بحسب طبيعة العين.
4	الترميمات الضرورية: لحفظ العين من الهلاك وضمان بقائها صالحة للاستعمال (تقع على عاتق المؤجر). الترميمات التأجيرية: إصلاحات بسيطة جرى العرف على أنها من شؤون المستأجر (تقع على عاتق المستأجر).
5	يجوز للمستأجر أن يقوم بها بعد إخطار المؤجر، ثم يرجع على المؤجر بما أنفق، أو يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

6

يضمن المؤجر أي فعل صادر منه شخصياً يحول دون انتفاع المستأجر بالعين، سواء كان تعرضاً مادياً (كأن يستغل جزءاً من العين) أو تعرضاً قانونياً (كأن يدعي لنفسه حقاً يتعارض مع الإيجار).

7

1. أن يكون التعرض قانونياً (ادعاء الغير بحق على العين). 2. أن يقع التعرض بالفعل لا مجرد الخشية منه. 3. أن يكون الادعاء سابقاً على العقد أو لاحقاً له وناشئاً عن سبب سابق للعقد. 4. أن يتم إخطار المستأجر للمؤجر بالدعوى (لضمانها).

8

1. أن يكون العيب خفياً (غير معلوم للمستأجر ولا يمكن كشفه بفحص الرجل العادي). 2. أن يكون العيب مؤثراً (يقلل الانتفاع بالعين أو يمنعه). 3. أن يكون العيب قديماً (موجوداً وقت التسليم أو ناشئاً عن سبب قديم).

9

إذا كان العيب جسيماً، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد. إذا كان العيب يسيراً، جاز له طلب إنقاص الأجرة. ويحق له في كلتا الحالتين طلب التعويض إذا كان المؤجر سيئ النية.

13	12	11	10
الأصل: لا يجوز إحداث تغييرات جوهرية بدون إذن المؤجر. الحكم عند الإحداث بدون إذن: يجوز للمؤجر عند انتهاء العقد طلب الإزالة مع التعويض، أو استبقاء البناء/ الغراس مقابل دفع أقل القيمتين (قيمة المواد وتكلفة الأجر، أو قيمة الزيادة في العقار).	التزام المستأجر باستعمال العين يكون مقيداً: 1. بالاستعمال المتفق عليه. 2. بحسب ما أعدت له العين (سكن، تجارة، إلخ). 3. وفقاً لشروط العرف. ولا يجوز تغيير الاستعمال دون إذن المؤجر.	هو حق عيني تبغي يخول المؤجر سلطة التقدم على الدائنين العاديين، وتقرير الحبس على المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة (كالأثاث والآلات) ضماناً للأجرة المستحقة للمؤجر.	الميعاد: في المواعيد المتفق عليها، وإلا فمواعيد العرف (غالباً أول كل شهر/سنة). المكان: في مكان العين المؤجرة (قاعدة جواز النقود). الإثبات: يقع عبء إثبات الدفع على المستأجر (بموجب إيصال).

14

المسئولية:
مسئولية مفترضة
أساسها الإخلال
بالالتزام برد العين
سليمة، وهي
مسئولية عقدية.
دفع المسؤولية:
على المستأجر
إثبات أن الحريق
نشأ عن سبب
أجنبي لا يد له فيه
(قوة قاهرة، أو
خطأ المؤجر، أو
خطأ الغير).

15

شروطه: 1. انتهاء
مدة الإيجار
المتفق عليها. 2.
بقاء المستأجر
منتفعاً بالعين. 3.
علم المؤجر وعدم
اعتراضه. آثاره:
ينعقد الإيجار
الجديد بذات شروط
العقد القديم، لكن
لمدة غير محددة
(تحدد بمدة دفع
الأجرة) وينتهي
بالتنبيه بالإخلاء.

16

التنازل عن الإيجار:
يحل فيه المتنازل
له محل المستأجر
الأصلي في
العلاقة مع المؤجر
(تحويل حق).
الإيجار من الباطن:
ينشئ عقد إيجار
جديد بين المستأجر
الأصلي (كمؤجر من
الباطن) والمستأجر
من الباطن، وتبقى
العلاقة قائمة بين
المؤجر والمستأجر
الأصلي.

17

إذا كان الإيجار
متعلقاً بعين
مخصصة لمتجر أو
مصنع، واقتضت
الضرورة القصوى
بيع المتجر أو
المصنع، جاز
للمحكمة أن
تقضي بالإبقاء
على الإيجار
للمشتري (المتنازل
له) بشرط ألا يلحق
المؤجر ضرر جسيم
وأن يقدم
المشتري ضمانات
كافية.

20

الالتزام: يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمؤجر عند انتهاء الإيجار. الحالة: يجب رد العين بالحالة التي تسلمها عليها (ما لم يكن التغيير ناتجاً عن الاستعمال المألوف أو سبب أجنبي). ويفترض أن المستأجر تسلمها بحالة جيدة ما لم يثبت العكس.

19

ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها، أو فسخ العقد، أو الإخلاء بالتنبيه في الإيجارات غير محددة المدة. لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق للورثة، إلا إذا كان الاعتبار الشخصي جوهرياً.

18

القاعدة: لا يفسخ عقد الإيجار ببيع العين. إذا كان عقد الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على البيع، فإنه ينفذ في حق المشتري الجديد (ينتقل المشتري ليحل محل المؤجر في حقوقه والتزاماته).